

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิชา 3401106 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว ตอน 1

ชั้นปี 2

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567

เวลา 09.00 – 11.30 น.

คำสั่ง

1. ทุจริตการสอบมีโทษถึงไล่ออก
2. ห้ามนำกระดาษคำถามหรือลอกข้อความในกระดาษคำถามไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
3. ข้อสอบมี 3 ข้อ จำนวน 2 หน้า
4. ไม่อนุญาตให้นิสิตนำตำราหรือเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

ข้อ 1. นาย ก.และ นาย ข. เป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย ในระหว่างอยู่กินด้วยกัน นาย ก. แอบไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวและรับเลี้ยงดูอุปการะ น.ส.ง. จนมีบุตรด้วยกันหนึ่งคน คือ ด.ช.ค. หลังจาก นาย ก. เลิกความสัมพันธ์กับ น.ส.ง. นาง ข.ให้ นาย ก. จดทะเบียนให้ที่ดินที่จังหวัดลำปางสองแปลงและที่ดินที่จังหวัดปทุมธานีหนึ่งแปลงให้แก่ตน นาย ก.สํานึกผิดจึงสมัครใจยินยอมโอนที่ดินทั้งสามแปลงให้แก่ นาง ข.ภริยา โดยที่ดินสองแปลงแรกเป็นสินส่วนตัวของนาย ก. แต่ที่ดินแปลงที่สาม นาย ก.ได้มาในระหว่างสมรส

สามปีหลังจากได้รับการจดทะเบียนยกที่ดินให้ นาง ข. ได้จดทะเบียนขายที่ดินที่จังหวัดปทุมธานีให้แก่ บริษัทแลนด์จำกัด หนึ่งเดือนต่อมา นาย ก. ทราบข่าวจึงได้ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้หย่าขาดจากกันและให้นาง ข. คืนเงินที่ได้จากการขายที่ดินที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมดอกเบี้ย นาง ข.ให้การขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้หย่าขาดจาก นาย ก.

ถ้านิสิตมีคำวินิจฉัยให้ นาย ก.และนาง ข.หย่าขาดจากกัน นิสิตจะวินิจฉัยประเด็นนาย ก. ฟ้องขอให้นาง ข. จำเลย คืนเงินที่ได้รับจากการขายที่ดินที่จังหวัดปทุมธานีอย่างไร? ด้วยข้อกฎหมายใด?

ข้อ 2. นายดำและนางแดง สามีภริยาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกรีน จำกัด นำสินค้าเข้าจากต่างประเทศ นายดำเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทเหลืองจำกัด เพื่อนำมาจำหน่ายตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ในฐานะผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทกรีน นายดำได้สั่งจ่ายเช็คของบริษัทกรีนจำนวน 4 ล้านบาทให้แก่บริษัทเหลือง เมื่อหนี้ค่าสินค้าถึงกำหนดชำระแต่บริษัทกรีนไม่ทำการชำระ บริษัทเหลืองจึงฟ้องให้นายดำและนางแดงชำระหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา ต่อมานายดำในฐานะส่วนตัวได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความร่วมรับผิดชอบกับบริษัทกรีน และศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องถ้าบริษัทเหลืองจะบังคับชำระหนี้ หากนายดำมีสินส่วนตัวเป็นเงินสดในธนาคาร 2 ล้านบาท และนายดำกับนางแดงมีที่ดินมูลค่า 5 ล้านบาทเป็นสินสมรส

ขอถามนิสิตว่า

ก) หนี้ค่าสินค้า 4 ล้านบาทข้างต้นเป็นหนี้ส่วนตัวของนายดำ หรือหนี้ร่วม?

ข) ถ้าเป็นหนี้ตามคำตอบข้อ ก. ของนิสิตแล้ว เจ้าหนี้จะบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินของนายดำและนางแดงอย่างไร? ด้วยข้อกฎหมายใด?

ข้อ 3. ขออนุมัติว่า เหตุหย่าที่ประมวลกฎหมายอาญากำหนดไว้ใน มาตรา 276 วรรคท้าย (ความผิดเกี่ยวกับเพศ)

ก) เป็นเหตุหย่าลักษณะใดตามการแบ่งในเค้าโครงการบรรยาย ?

ข) คู่สมรสที่ลงมือข่มขืนกระทำชำเรา จะเป็นฝ่ายร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องหย่าให้กับตนเองได้หรือไม่? และ

ค) เหตุหย่าในประมวลกฎหมาย มาตรา 276 วรรคท้ายนี้จะซ้ำซ้อนกับเหตุหย่าบางเหตุในมาตรา 1516 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่? เพราะเหตุใด?

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ



LAW
CHULA

ชื่อ-นามสกุล _____ เลขประจำตัวสอบ _____ ลำดับที่ _____

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิชา 3401106 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว (ตอนเรียน 02)

ชั้นปีที่ 2

วันอังคารที่ 4 มีนาคม 2567

เวลา 9.00-11.30 น.

คำสั่ง	1. ทุจริต การสอบ มีโทษถึง ไล่ออก
	2. ห้ามนำกระดาษคำถามหรือลอกข้อความในกระดาษคำถามไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
	3. ข้อสอบมี 2 หน้า
	4. ข้อสอบมี 2 ข้อ รวม 40 คะแนน
	5. อนุญาตให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่คณะจัดให้

ข้อ 1 นายบุมและนางสาวเจียบอยู่กันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสและมีบุตรพี่น้องฝาแฝดด้วยกันสองคนอันได้แก่ นายบิกและนางสาวจิ้น บุมและเจียบทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างรุนแรงเนื่องจากบุมแอบไปจดทะเบียนสมรสกับนางสาวทอง จนต้องแยกกันตั้งแต่บิก และจิ้นอายุได้เพียง 1 เดือนเศษ โดยที่บิกอยู่อาศัยกับบุมและทองที่จังหวัดนครปฐม ส่วนจิ้นอาศัยอยู่กับเจียบที่จังหวัดกรุงเทพฯ บิกจึงไม่รู้จักเจียบและจิ้น ส่วนจิ้นก็รู้จักบุมและบิก หลังจากแยกกันอยู่ บุมและทองยังร่วมกันจดทะเบียนรับนางสาวจอยลูกพี่สาวของบุมมาเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อมาเป็นเพื่อนเล่นกับบิก (โปรดดูมาตรา 1598/26 ประกอบ) ส่วนเจียบได้ไปจดทะเบียนสมรสกับนายบอย บอยก็ดูแลจิ้นเสมือนเป็นบิดาเสมอมา

ในระหว่างที่อยู่ด้วยกัน บุมชอบกระทำอนาจารจอยอยู่ตลอด แต่บิกก็คอยช่วยเหลือจอยทุกครั้งไปจนเกิดเป็นความรักต่อกัน และได้ไปจดทะเบียนสมรสกันในวันที่ 1 เม.ย. 2566 ในขณะที่ทั้งคู่อายุได้เพียง 17 ปี โดยที่ทองได้ให้ความยินยอมแต่เพียงผู้เดียว หลังจากนั้น 1 เดือน บุมได้ทราบถึงเรื่องดังกล่าวจึงบอกกล่าวการจดทะเบียนสมรสของบิกและจอยโดยทำเป็นหนังสือและให้ทั้งคู่ลงลายมือชื่อยินยอมเพื่อให้การสมรสของทั้งคู่สิ้นสุดลง พร้อมกับไล่บิกออกจากบ้านไปและข่มขืนกระทำชำเราจอยเพื่อลงโทษทั้งสองคน หลังจากนั้นเพียง 3 เดือน จอยก็ตั้งครรภ์ซึ่งเป็นบุตรของบุม แต่จอยก็แอบไปทำแท้งเพราะกลัวว่าจะมีปัญหากับทอง

หลังจากถูกไล่ออกจากบ้าน บิกได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่กรุงเทพฯ และได้พบกับจิ้นพนักงานเสิร์ฟในสถานบันเทิง จึงได้ร่วมประเวณีกันจนจิ้นตั้งครรภ์ หลังจากทราบเรื่อง บิกได้แสดงความรับผิดชอบโดยการขอเงินแต่งงานพร้อมกับยอมรับว่าตนเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนโดยที่ยังมิได้จดทะเบียนหย่า แต่ได้เลิกกับจอยแล้ว ทั้งคู่จึงได้ไปจดทะเบียนสมรสกันในวันที่ 1 มิ.ย. 2566 ในขณะที่ทั้งคู่อายุได้เพียง 17 ปีโดยที่เจียบจำใจให้ความยินยอมแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ทั้งสามคนไม่ทราบถึงความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างกันเลย

คำถาม หากเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่ 1 ก.ย. 2566 ให้วินิจฉัยว่าการสมรสระหว่างบิกกับจอย และการสมรสระหว่างบิกกับจิ้นมีผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ใครสามารถเพิกถอนการสมรสดังกล่าวได้หรือไม่ อย่างไรจงอธิบายมาโดยละเอียด (20 คะแนน)

ข้อ 2 หลังจากมีการเพิกถอนการสมรสระหว่างบ๊ิกและจินแล้ว บอยสั่งให้จินไปทำแท้ง และรับแนะนำนายบีมเพื่อนของตนให้แก่งินเพื่อจะได้เป็นฝั่งเป็นฝา บีมทำธุรกิจค้ากุ้งส่งต่างประเทศและเปิดบ่อนการพนันโดยที่จินก็ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น แต่ก็ยอมรับได้เนื่องจากชอบเล่นการพนันอยู่แล้ว

ในวันที่ 1 มี.ค. 2567 จินอายุ 18 ปี และบีมอายุ 50 ปีได้ทำพิธีหมั้นโดยมีกำหนดจะไปจดทะเบียนสมรสกันในวันที่ 15 มี.ค. 2567 มีการให้แหวนเพชร 10 กระรัตเป็นของหมั้น พร้อมกับให้เงินมูลค่า 10 ล้านบาทให้แก่บอยเป็นสินสอด ทั้งนี้ บีมไม่ทราบถึงการหมั้น เจ็บไม่ยินยอมกับการหมั้นนี้เนื่องจากทั้งคู่มีอายุแตกต่างกันจนเกินไป ส่วนเสียโบ้ทบิดาบุญธรรมของบีมก็ไม่รับทราบถึงการหมั้น

หลังจากทำสัญญาหมั้นกัน จินลาออกจากงานเพื่อมาดูแลบ้านให้บีมแต่ยังคงเที่ยวกลางคืนพร้อมร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นประจำ

ในขณะที่บีมได้ซื้อบ้านและที่ดินในกรุงเทพฯ มูลค่า 30 ล้านบาท เพื่อให้อยู่ด้วยกันพร้อมกับย้ายที่อยู่อาศัยของตนเองจากจังหวัดนครราชสีมามาที่กรุงเทพฯ

เมื่อเสียโบ้ททราบเรื่องการหมั้น ก็แสดงความยินดีกับบีมและได้ว่าจ้างบริษัท MM ให้ทำพิธีเวดดิ้งให้กับงานมงคลสมรสมูลค่า 1 ล้านบาท แต่ยังชำระค่าจ้างไม่ครบ

บอยจ่ายค่าเช่าโรงแรมและค่าอาหารในงานมงคลสมรสมูลค่า 1 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจค้ากุ้งของบีมขาดทุน จนบีมถูกศาลพิพากษาเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2567 เมื่อจินทราบเรื่องในวันเดียวกันนั้น ทั้งคู่ก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรง จินจึงบอกเลิกสัญญาโดยอ้างถึงการเปิดบ่อนการพนันและการถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ส่วนบีมก็เพิ่งทราบเรื่องความไม่บริสุทธิ์ของจินที่จินเคยสมรสมาแล้ว การทำแท้งซึ่งเป็นบาปมหันต์ และการร่วมประเวณีกับผู้อื่นตลอดระยะเวลาการหมั้น จึงบอกเลิกสัญญาหมั้นเช่นกัน

คำถาม หากเวลาล่วงเลยมาถึงวันนี้ (4 มี.ค. 2567) ให้วินิจฉัยว่า การหมั้นมีผลทางกฎหมายอย่างไร และหากครอบครัวของบีมและครอบครัวของจินมาปรึกษาท่านในฐานะทนายความ ท่านจะแจกแจงสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายครอบครัวของแต่ละคนอย่างไร พร้อมกับให้คำแนะนำว่าการดำเนินการใดเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับแต่ละคน (20 คะแนน)

หมายเหตุ ข้อเท็จจริงในข้อสอบข้อ 1-2 มีความต่อเนื่องกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์

ชื่อ-สกุล.....เลขประจำตัว.....ลำดับที่.....

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วิชา 3401106 กฎหมายว่าด้วยครอบครัว (ตอน 1)

ชั้นปี 2

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เวลา 13.00 – 15.30 น.

คำสั่ง

1. ทุจริตการสอบมีโทษถึงไล่ออก
2. ห้ามนำกระดาษคำถามหรือลอกข้อความในกระดาษคำถามไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
3. อนุญาตให้นำตำราและ/หรือเอกสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

ให้นักศึกษาใช้คำดังต่อไปนี้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างในแต่ละหัวข้อประกอบคำอธิบาย (50 คะแนน)

ก. ระยะเวลา 310 วัน

ข. บุตรชอบด้วยกฎหมาย

ค. อำนาจปกครอง

ง. บุตรบุญธรรม

จ. ศาล



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วาตินพงศ์พันธ์

คำสั่ง	1. ทุจริตการสอบ มีโทษถึงไล่ออก
	2. ห้ามนำกระดาษคำถามหรือลอกข้อความในกระดาษคำถามไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
	3. ข้อสอบมี 2 หน้า
	4. ข้อสอบมี 2 ข้อ รวม 50 คะแนน ให้ทำทุกข้อ
	5. อนุญาตให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่คณะจัดให้

ข้อ 1. นายบีมผู้เป็นเศรษฐีประจำจังหวัดนครสวรรค์และนางสาวจินได้ตัดสินใจจะไปจดทะเบียนสมรสกัน แต่ก่อนวันจดทะเบียนสมรส ทั้งคู่ได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือกำหนดว่า “ทั้งคู่ให้ความยินยอมกับการจัดการสินสมรสทุกกรณี และให้หนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่างสมรสตกเป็นหนี้ร่วมของทั้งคู่ทุกกรณี” พร้อมกับลงลายมือชื่อของทั้งสองฝ่ายและพยานอีกสองคน อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ทั้งคู่ไปจดทะเบียนสมรสโดยมิได้นำข้อตกลงดังกล่าวไปด้วย แต่กลับมีการจดทะเบียนในทะเบียนสมรสว่า “ในการชำระหนี้ร่วมให้ชำระจากสินส่วนตัวของบีมเท่านั้น และในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีู้ ให้ถือว่า การสมรสสิ้นสุดลงทันทีโดยไม่ต้องฟ้องศาลและให้ยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งทันที”

หลังจากจดทะเบียนสมรสได้เพียง 2 วัน บีมและจินได้ทำข้อตกลงที่มีข้อความแบบที่เคยทำไว้พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของทั้งสองฝ่ายและพยานอีกสองคนแล้วนำติดเป็นเอกสารแนบทะเบียนสมรส

ต่อมา ด้วยความรักและเอ็นดูจิน บีมจึงได้มอบเงินสดจำนวน 2,000,000 บาทซึ่งได้มาก่อนจดทะเบียนสมรสแก่จินโดยเสนหา ต่อมาจินนำเงินดังกล่าวไปทำนิติกรรมต่าง ๆ โดยที่บีมไม่ทราบดังนี้

- เงินส่วนที่ 1 จำนวน 1,000,000 บาทไปซื้อที่ดินเลขที่ 123456 จากนายเอซึ่งใส่ชื่อจินในโฉนดแต่เพียงผู้เดียว โดยที่เอทราบว่ามีเงินจดทะเบียนสมรสแล้วและทราบว่าเงินที่นำมาซื้อที่ดินเป็นเงินที่บีมให้
- เงินส่วนที่ 2 จำนวน 500,000 บาทไปให้นายบีกู้ยืมซึ่งได้รับดอกเบี้ยทั้งหมด 100,000 บาทโดยที่บีไม่ทราบว่าเงินจดทะเบียนสมรสแล้ว
- เงินส่วนที่ 3 จำนวน 500,000 บาท และดอกเบี้ยจากการให้นายบีกู้ยืมอีก 100,000 บาทไปซื้อรถกระบะเลขทะเบียน กก-7777 จากนายซี โดยที่นายซีทราบว่าเงินจดทะเบียนสมรสแล้วแต่ไม่ทราบถึงที่มาของเงิน

ต่อมา บีมและจินเริ่มทะเลาะเบาะแว้งกันจนจินได้หนีไปอยู่อาศัยนายโจซึ่งเป็นพนักงานขับรถส่วนตัวของบีมที่จังหวัดอ่างทองตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2562 ในระหว่างนั้น บีมได้ทำนิติกรรมต่าง ๆ โดยที่บีมไม่ทราบดังนี้

- นำที่ดินเลขที่ 999999 ที่ซื้อมาก่อนสมรสในราคา 800,000 บาทไปขายให้นายดีจนได้เงินมา 1,000,000 บาท โดยที่ดีทราบถึงการจดทะเบียนสมรสและเข้าใจว่าที่ดินเป็นสินส่วนตัว

- นำรถกระบะเลขทะเบียน กก-7777 ที่เงินทิ้งไว้ให้นายอีเช่าเป็นเวลา 4 ปี และได้ค่าเช่ามา 50,000 บาท โดยที่อีทราบถึงการจดทะเบียนสมรสและเข้าใจว่ารถกระบะเป็นสินสมรส
- นำค่าเช่ารถกระบะ 10,000 บาทไปให้แก่มูลนิธิเมวน้อยโดยที่มูลนิธิไม่ทราบถึงการจดทะเบียนสมรส
- กุ๊ยมเงินจากนายเอฟจำนวน 100,000 บาทมาซ่อมแซมบ้านที่อยู่ด้วยกัน

คำถาม จงวินิจฉัยว่าสัญญาที่เกิดขึ้นมีผลทางกฎหมายอย่างไร บีมและเงินมีสิทธิบอกล้างหรือเพิกถอนหรือไม่ ทรัพย์สินที่ได้มาเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส และหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นหนี้ส่วนตัวหรือหนี้ร่วม เพราะเหตุใด (20 คะแนน)

ข้อ 2 หลังจากทีเงินหนีไปอยู่กับโจ เงินได้แต่งงานตามประเพณีกับโจตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 2562 โดยมีได้จดทะเบียนสมรส หลังจากนั้นเพียง 4 เดือน เงินได้คลอดบุตรชื่อ “เตย” โจเกรงว่าเตยจะเหงา โจอายุ 33 ปีจึงจดทะเบียนรับตอนอายุ 17 ปีเป็นบุตรบุญธรรมโดยที่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของตอนและความยินยอมของตอนแต่เงินคัดค้านเพราะกลัวว่าตอนจะมาแย่งมรดก อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ด้วยความหล่อเหลาของตอนประกอบกับความเลื่อมใสของเงินทำให้ทั้งคู่ร่วมประเวณีกันและแอบไปจดทะเบียนสมรสกันในวันที่ 13 มี.ค. 2563 ต่อมา ตอนและเงินวางแผนหนีไปด้วยกัน เงินได้นำเตยไปฝากไว้กับเจ๊บบมารดาของตน หลังจากนั้น ตอนและเงินก็แอบนั่งเรือหนีไปด้วยกัน แต่เรือล่มทำให้ตอนหายตัวไป เงินจึงรีบกลับไปอยู่อาศัยกับบีมตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 2563 ด้วยความรักที่มีต่อบีม บีมจึงให้อภัย

ในวันที่ 13 พ.ค. 2565 ศาลมีคำสั่งให้ตอนเป็นคนสาบสูญ

ในวันที่ 13 เม.ย. 2566 ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนสมรสระหว่างตอนกับเงิน

ในวันที่ 13 พ.ค. 2566 เงินได้คลอดบุตรชื่อว่า “ต่อ” แต่เงินต้องการเฉพาะมรดกของบีมและไม่อยากเลี้ยงดูบุตร จึงทิ้งต่อไว้ที่โรงพยาบาลและหนีไปอยู่กับโจเช่นเดิม บีมแค้นเงินอย่างมาก จึงได้วางยาพิษในนมให้ต่อดื่ม แต่ต่อกลับไม่ตาย อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 13 พ.ค. 2567 ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้บีมจำคุกตลอดชีวิต

ในวันนี้ (วันที่ 13 พ.ค. 2567) จงวินิจฉัยว่าในประเด็นดังต่อไปนี้

2.1 การจดทะเบียนรับตอนเป็นบุตรบุญธรรมมีผลเป็นอย่างไร (5 คะแนน)

2.2 เตยและต่อเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของใคร เพราะเหตุใด และท่านเห็นว่าควรจะแนะนำใครให้ดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เตยและต่อมีผู้แทนโดยชอบธรรมที่เหมาะสม (10 คะแนน)

2.3 บีมและเงินมีสิทธิฟ้องหย่าหรือไม่ อย่างไร (15 คะแนน)

หมายเหตุ ข้อเท็จจริงข้อ 1 และข้อ 2 ต่อเนื่องกัน